

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1414/2019

**अपीलार्थी - पूर्णेश डडसेना, शांति विहार कालोनी, आनंद हास्पिटल के सामने,
डंगनिया, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 30.06.2020

- 1/ अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार शर्मा उपस्थित हुए।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती कृष्णा खटिक, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“निवेदन है कि नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.) के क्षेत्रांगत स्थित शास. हाई स्कूल / हा.सेकेण्डरी स्कूल के लिए शिक्षक (नगरीय निकाय) के पद से व्याख्याता (नगरीय निकाय) पद के समस्त विषयों के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति, नगर पालिक निगम रायपुर की बैठक दिनांक 14.11.2018 में प्रस्तुत पदोन्नति प्रस्ताव वर्ष 2017 की समस्त सहपत्रों सहित (समस्त विषय की रिक्त पदों की जानकारी पत्रक, आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्त पद जानकारी पत्रक, अंतिम वरिष्ठता सूची वर्ष 2017 एवं अन्य सहपत्र) पेज क्रमांक अंकित कर समस्त पत्राचार सहपत्रों सहित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावें।”
- 4/ जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 20.12.2018 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि “चाही गई जानकारी से संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।”
- 5/ उक्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.12.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2019 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया कि “वांछित जानकारी सा.प्र.वि., नगर पालिक निगम कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।”
- 6/ उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया है कि “यदि चाही गई जानकारी संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, का आशय शिक्षक (न.नि.) संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति कार्यवाही से है, तब भी चूंकि पदोन्नति की डी.पी.सी. दिनांक 14.11.2018 को हो चुकी थी, पदोन्नति नस्ती नगर निगम कार्यालय में ही रही होगी, जो कार्यालय अभिलेख/नस्ती से छायाप्रति कराया जाकर उपलब्ध करायी जा सकती थी। जानबूझकर जानकारी के अभिलेख उपलब्ध नहीं करायी गई।”

- 7 / मेरे द्वारा दिनांक 11.06.2020 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन में ऐसी कोई जानकारी नहीं चाही गई है, जो प्रक्रियाधीन हो और जिसे नहीं दिया जा सकता है। उपस्थित जनसूचना अधिकारी श्रीमती कृष्णा खटिक, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को निर्देशित किया गया था कि वे अपीलार्थी के आवेदन पर स्वतः अध्ययन कर वांछित जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय के जिस भी शाखा में उपलब्ध हो उसे तैयार करवाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सत्यापित करते हुए आगामी पेशी तिथि में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थी को प्रदान करेंगे अन्यथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
- 8 / अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर बताया गया कि उन्हें 04-05 दिन पूर्व जानकारी दी गई है किन्तु इस प्रकरण में **“जनसूचना अधिकारी द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव 2017 के सम्पूर्ण अभिलेखों की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।”**
- 9 / मेरे द्वारा आज समक्ष में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत जनसूचना अधिकारी एवं उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को निर्देशित किया गया है कि वे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में पुनः नगर पालिक निगम कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर **पदोन्नति प्रस्ताव वर्ष 2017 के सम्पूर्ण अभिलेखों की सत्यापित प्रति में यदि अपीलार्थी के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी हो तो अन्य अभ्यर्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन को छिपाकर उपलब्ध कराई जावे।** आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत सत्यापित करके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क प्रेषित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वांछित जानकारी यदि नगर पालिक निगम कार्यालय, रायपुर के संबंधित शाखा कार्यालय में उपलब्ध न हो तो इस आशय का शपथ-पत्र अपीलार्थी को भेजेंगे कि आपके द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रदाय नहीं की जा सकती।
- 10 / आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित करायेंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (क) (v) के तहत अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हो सके क्योंकि आयोग में नगर पालिक निगम से संबंधित प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों में यह पाया जाता है कि नगर पालिक निगम/जोन कमिश्नर जिन्हें आपके द्वारा जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, वे प्राप्त होने

वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का समुचित अध्ययन कर, स्वविवेक से समयावधि में निराकरण नहीं करते हैं अथवा कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताकर जानकारी देने से बचने का प्रयास करते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

- 11 / प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त